

§ 2913

[Porušení smluvní povinnosti]

(1) Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně smlouvy nebo i osobě, které ze splnění smluvené povinnosti měl zřejmě vzniknout prospěch.

I. Obecně

- 1 Ustanovení upravuje odpovědnost za porušení smluvní povinnosti.¹ Jde o odpovědnost objektivní, které se škůdce může zprostit jen z důvodů, jež zákon výslovně připouští. Obdobně to ostatně dovozovala již starší česko-slovenská judikatura k dřívější úpravě, podle níž bylo porušení povinnosti předpokladem vzniku odpovědnosti bez ohledu na zavinění.
- 2 Podle ustálené judikatury² musí poškozený prokázat porušení povinnosti, vznik škody a příčinnou souvislost mezi nimi. Škůdce se může zprostit povinnosti k náhradě, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Rozsah náhrady určuje obecná úprava a také ustanovení o předvídatelnosti škody, které omezuje rozsah od-

¹ Srov. rozsudek NS ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1234/2019, a dále rozsudek NS ze dne 4. 6. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2345/2020.

² MELZER, F. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1245, kde se výklad

povědnosti na škodu, kterou škůdce mohl při uzavření smlouvy předvídat jako možný následek porušení své povinnosti. Na to navazuje § 2910 o odpovědnosti za zásah do absolutních práv, který se uplatní vedle smluvní odpovědnosti.

II. Předpoklady odpovědnosti

- 3 Předpokladem odpovědnosti je porušení povinnosti ze smlouvy,³ vznik škody a příčinná souvislost. Zavinění se nevyžaduje, škůdce se však může zprostit z důvodů uvedených v odstavci 2, které vykládá judikatura restriktivně.

dále rozvádí i ve vztahu k § 2910.

³ Tamtéž, s. 1250.

§ 2914

[Odpovědnost za jiného]

Kdo při své činnosti použije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám.

I. Obecně

- 1** Ustanovení zakládá odpovědnost za pomocníka⁴⁾ bez ohledu na to, zda pomocník sám splňuje předpoklady odpovědnosti. Rozhodující je, že škodu způsobil při činnosti, ke které jej škůdce použil.
- 2** Za pomocníka se považuje i ten, kdo pro škůdce jedná jen příležitostně.

4) Viz též § 2914 odst. 2 a výklad k § 2915.

- 3** Odpovědnost podle tohoto ustanovení je objektivní.⁵ Škůdce se nemůže zprostit poukazem na pečlivý výběr pomocníka ani na dohled nad ním.

⁵ Srov. rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 3456/2021.